FORMAL INSURANCE CLAIM NOTICE & PREEMPTIVE LEGAL BRIEF

최고서 겸 사전 법률의견서 (자동차보험 자기신체사고 사망보험금 청구의 건)

문서번호 (Doc No.): DBINS-CLAIM-2026-0314-01

발송일자 (Date): 2026 년 3 월 23 일 (March 23, 2026)

발신인 (Claimants / Heirs):

1. **BELAL HOSSAIN** (망인의 부 / Father, 법정상속지분 2/3)
2. **MONOARA BEGUM** (망인의 모 / Mother, 법정상속지분 1/3)

(상속인들의 주소: Munshi Bari, Keshobpur, Monoharganj - 3571, Cumilla, Bangladesh / KA/312-H Uttarpara Khilkhet, Khilkhet - 1229, Dhaka, Bangladesh)

대리인 (Authorized Legal Counsel & Attorney-in-Fact): 상속인들의 적법한 특별위임장을 수임한 법률대리인

수신인 (Addressee):

DB 손해보험주식회사 (DB Insurance Co., Ltd.)

- **대표자 (CEO / Representative Director):** 대표이사 사장 정종표
- **주소 (Headquarters Address):** 서울특별시 강남구 테헤란로 432 (대치동, DB 금융센터) [우편번호: 06194]
- **소관부서 (Department in Charge):** 자동차보상본부 / 강원사업단(원주/강릉 보상센터) / 보상심사팀
- **관리/접수창구 (Managing Channel):** DB 손해보험 다이렉트 / 고객지원센터 (1588-0100)

[PART I: 국문 정본] 최고서 겸 사전 법률의견서

1. 당사자 및 사건의 표시

가. 피보험자 (망인)의 인적사항

- **성명 (Name):** MAHADI MONOAR HOSSAIN (마하디 모노아르 후세인 / 여권상 표기: MONOAR HOSSAIN MAHADI)
- **외국인등록번호 (ARC):** 010530-7660021 (체류자격: D-2 유학, 춘천출입국·외국인관서 속초출장소 관할)
- **여권번호 (Passport No.):** A03097931 (개인번호: 7362790417)
- **생년월일 (Date of Birth):** 2001 년 5 월 30 일 (사망 당시 만 24 세)
- **국적 (Nationality):** 방글라데시 인민공화국 (People's Republic of Bangladesh)
- **소속 대학 (University):** 서정대학교 (Seojeong University) 1 학년 재학

나. 대상 보험계약 및 피보험자동차의 표시

- **피보험자동차 번호 (Vehicle Plate No.):** 28 모 1390

- **차대번호 (VIN / Chassis No.):** KNABE511BCT380523
- **차종 및 차명:** 올뉴모닝 2012 년형 경승용 (Kia Morning Hatchback)
- **보험종목 (Policy Type):** DB 손해보험 프로미카 개인용(베이직형) 자동차보험
- **증권번호 (Policy No.):** 2-2026-0531750-000
- **계약 체결 및 유효기간 (Policy Period):** 2026 년 1 월 21 일 ~ 2026 년 4 월 21 일 (사고 당시 유효 존속 중, 합계보험료 317,600 원 일시납 완료)
- **담당 부서 및 모집/관리 담당자:** DB 손해보험 강릉사업단 강릉속초지점 담당자 이덕만 (직통: 010-5379-6099 / 고객콜센터: 1588-0100)
- **계약자 및 기명피보험자:** MAHADI MONOAR HOSSAIN (010530-7660021)

다. 보험사고의 발생 경위

- **사고일시:** 2026 년 3 월 14 일 05 시 58 분경 (계약 갱신 52 일 경과 시점, 유효 존속 중)
- **사고장소:** 강원특별자치도 양양군 현남면 북분리 4-1 도로상
- **사고개요:** 망인이 피보험자동차(28 모 1390)를 운전하여 주행하던 중 도로를 이탈하여 도로변 공작물/가드레일을 충돌한 **단독 차량 충돌사고 (Single-Vehicle Collision)**
- **사고조사 관할관서:** 강원속초경찰서 교통사고조사계 (사건번호: **2026-00020**)
- **검안 및 사망확인:** 강릉아산병원 응급의학과/신경외과 전문의 강희동 (시체검안서/사망진단서 발급)
- **사망의 직접원인:** 중증 두부 외상에 의한 두개골 골절 및 광범위 뇌간 손상 (Traumatic Brain Injury / Skull Fracture)

---

2. 청구 취지 (Demand for Relief)

청구인들은 망 MAHADI MONOAR HOSSAIN 의 유일하고도 적법한 법정상속인들로서, 대리인을 통하여 수신인 DB 손해보험주식회사에 대하여 다음과 같이 정당한 보험금의 지급 및 법적 조치의 이행을 엄중히 최고합니다.

```
================================================================================
                                청 구 취 지
================================================================================
1. 수신인은 청구인들에게 피보험자동차(28 모 1390)의 자동차보험계약에 기한 자기신체사고
   (또는 자동차상해 특약) 사망보험금 금 100,000,000 원(약정 가입금액 전액)을
   법정상속지분에 따라 즉시 지급하라.
   - 청구인 BELAL HOSSAIN (부, 2/3 지분): 금 66,666,667 원
   - 청구인 MONOARA BEGUM (모, 1/3 지분): 금 33,333,333 원

2. 수신인은 위 제 1 항의 금원에 대하여 본 최고서 송달일로부터 10 영업일이 경과한
   다음 날부터 완제일까지 상법 제 54 조 소정의 상사법정이율인 연 6%의 비율에 의한
   지연손해금을 부가하여 지급하라.
   (소송 제기 또는 분쟁조정 불성립 후 소장 송달 익일부터는 소송촉진 등에 관한
   특례법 제 3 조 제 1 항 소정의 연 12%의 법정이율 적용)

3. 수신인은 자동차보험 표준약관 제 34 조 제 3 항에 의거하여, 손해사정 또는 사실관계
   조사가 완료되기 이전이라도 본 최고서 수령일로부터 3 영업일 이내에 추정보험금의
   50% 이상에 상당하는 금 50,000,000 원 이상의 가지급보험금(Provisional Benefit)을
   청구인들의 지정 해외계좌로 우선 지급하라.
```

```
4. 모든 보험금의 지급은 수신인이 직접 상속인들의 방글라데시 현지 은행계좌로
   해외 전신환 송금(Direct SWIFT Remittance) 방식으로 송금 집행하라.
================================================================================
```

---

3. 청구 원인 및 당사자 지위 (국제사법 제 49 조에 따른 상속권의 확정)

가. 국제사법 제 49 조에 따른 준거법의 결정

대한민국 **국제사법 제 49 조(상속) 제 1 항**은 *"상속은 사망 당시 피상속인의 본국법에 의한다"*고 명문으로 규정하고 있습니다.

망 MAHADI MONOAR HOSSAIN 은 대한민국에서 유학 중이던 방글라데시 인민공화국 국적자이며, 유언에 의한 준거법 지정을 하지 아니한 채 장자(미혼)로 사망하였으므로, 망인의 상속에 관한 실질적 법률관계는 **방글라데시 무슬림 상속법(Muslim Personal Law / Sunni Hanafi Jurisprudence)**에 의하여 규율됩니다.

나. 방글라데시 상속법에 따른 100% 단독·공동 상속인 지위 확정

방글라데시 법령 및 수니 하나피(Sunni Hanafi) 상속 법리에 따른 상속지분율 계산은 다음과 같습니다.

3. **모(Mother - MONOARA BEGUM):** 망인에게 직계비속(자녀) 및 복수의 형제자매가 없으므로, 쿠란(Surah An-Nisa 4:11)에 정해진 확정 상속분인 **1/3 (Zawil Furud, 33.333%)**을 배당받습니다.
4. **부(Father - BELAL HOSSAIN):** 망인에게 직계비속이 존재하지 아니하므로, 부는 잔여 상속인(**Asaba, Residuary**)의 지위에서 모의 확정지분(1/3)을 제외한 **나머지 2/3 (66.667%) 전액**을 배당받습니다.
5. **타 친족의 배제:** 부의 존재로 인하여 망인의 형제자매, 숙부, 방계 혈족은 전원 상속에서 완전 배제(Mahjub)됩니다.
6. **결론:** 청구인 **BELAL HOSSAIN(2/3)**과 **MONOARA BEGUM(1/3)**은 망인의 유일무이한 100% 법정상속인들입니다.

다. 대법원 판례에 따른 자기신체사고 보험금의 '상속인 고유재산' 법리

대법원 판례(**대법원 2004. 7. 9. 선고 2003 다 29463 판결**, **대법원 2001. 12. 28. 선고 2000 다 31502 판결** 등)에 의하면, 자동차보험의 자기신체사고 담보 및 상해보험에서 피보험자의 사망 시 보험수익자가 지정되어 있지 않거나 '법정상속인'으로 되어 있는 경우, 그 사망보험금 청구권은 피상속인의 상속재산이 아니라 **"상속인들의 고유재산(Inherent Original Property)"**으로 원시 취득됩니다.

따라서 본 건 자기신체사고 사망보험금은 상속채권자의 압류나 기타 상속채무와 무관하게 청구인들에게 직접 귀속되며, 수신인은 이를 전액 지체 없이 지급할 의무가 있습니다.

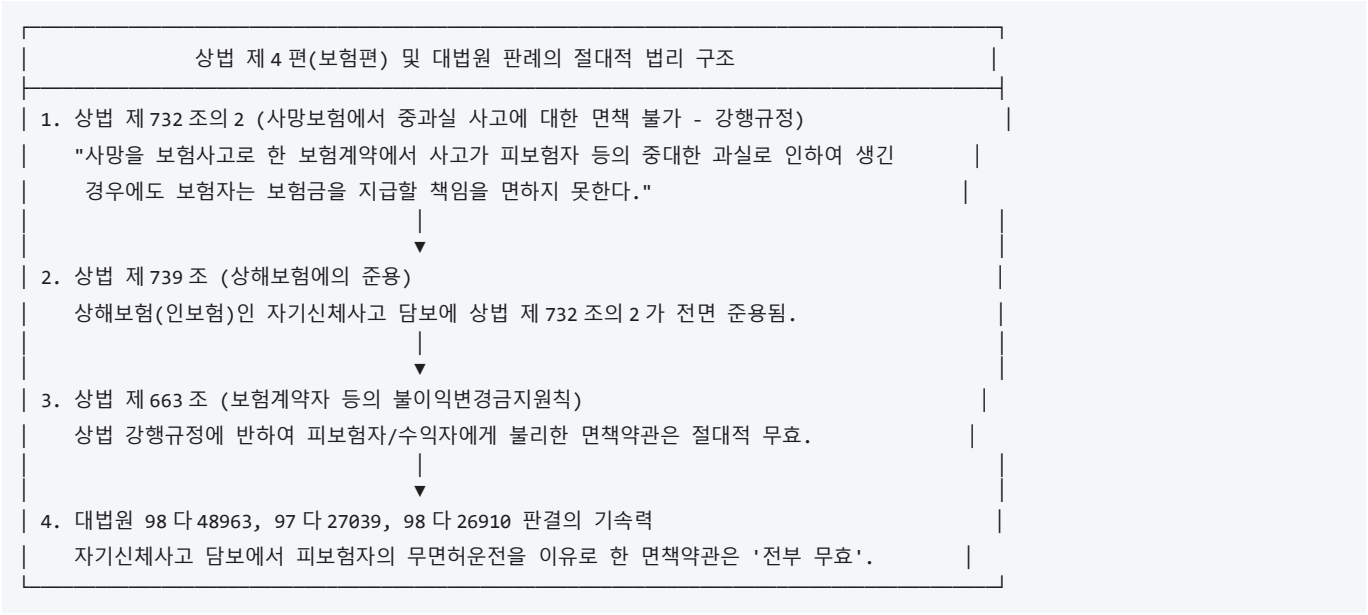
---

4. 사전 법률의견서 (Preemptive Legal Brief)

— "무면허운전 면책약관" 주장의 절대적·당연 무효성 및 배척 법리

수신인 DB 손해보험주식회사의 보상담당 부서나 손해사정 실무진에서 간혹 망인의 자동차 운전면허 소지 여부(무면허운전 여부)를 구실로 보험금 지급을 지연하거나 면책을 주장하려는 부당한 관행이 존재할 수 있으므로,

청구인 대리인은 이에 대하여 **대한민국 상법 강행규정 및 확립된 대법원 판례**에 기한 절대적 무효 법리를 사전 통고합니다.



가. 상법 제 732 조의 2, 제 739 조 및 제 663 조의 강행규정 위반

7. **상법 제 732 조의 2 (중과실로 인한 보험사고):**

상법 제 732 조의 2 는 *"사망을 보험사고로 한 보험계약에서 사고가 보험계약자 또는 피보험자나 보험수익자의 중대한 과실로 인하여 발생한 경우에도 보험자는 보험금을 지급할 책임을 면하지 못한다"*고 규정하고 있습니다.

상법 제 659 조의 일반 면책사유(고의 또는 중과실)와 달리, 인명 피해가 발생하는 사망보험에서는 입법자가 정책적으로 보험자의 면책 범위를 '오직 고의(자살 등)에 의한 사고'로 엄격히 제한하고, **중과실로 인한 사고에 대해서는 어떠한 경우에도 면책을 허용하지 않도록 강행법규화**한 것입니다.

8. **상법 제 739 조 (상해보험에의 준용):**

상법 제 739 조는 상해보험에 관하여 생명보험에 관한 규정을 준용하도록 규정하고 있으므로, **상법 제 732 조의 2 는 상해보험인 자기신체사고(자손) 및 자동차상해(자상) 담보에 그대로 준용**됩니다.

9. **상법 제 663 조 (불이익변경금지원칙):**

상법 제 663 조 본문은 *"이 편의 규정은 당사자간의 특약으로 보험계약자 또는 피보험자나 보험수익자의 불이익으로 변경하지 못한다"*고 명시하고 있습니다.

따라서 상법 제 732 조의 2 및 제 739 조의 강행규정에 위반하여, 피보험자의 중과실에 불과한 '무면허운전'을 이유로 사망보험금 지급 책임을 면제하도록 규정한 자동차보험 약관조항은 **상법 제 663 조에 의하여 당사자 간의 효력이 전면 부인되는 절대적·당연 무효(Null and Void ab initio)**입니다.

나. 확립된 대한민국 대법원 판례의 명시적 판시

대한민국 대법원은 자동차보험 보통약관 및 특별약관상의 '무면허운전 면책조항'이 자기신체사고 담보에 적용될 수 없음을 수십 년간 일관되게 확립하여 왔습니다.

1) 대법원 1998. 12. 22. 선고 98 다 48963 판결 (기본 리딩케이스)

[판시사항]

*자동차종합보험의 **자기신체사고 담보특약에 적용되는 무면허운전 면책조항의 효력(무효)***

[판결요지]

"상법 제 732 조의 2, 제 739 조, 제 663 조의 규정에 의하면, 사망이나 상해를 보험사고로 한 보험계약에는 사고가 피보험자 등의 중대한 과실로 인하여 생긴 경우에도 보험자는 보험금을 지급할 책임을 면하지 못하고, 위 규정은 강행규정이므로 이에 반하여 피보험자 등의 중과실로 인한 보험사고에 대하여 보험자의 면책을 규정한 약관조항은 모두 무효이다.

*자동차보험 특별약관 중 피보험자가 무면허운전을 하였을 때에 생긴 손해에 대하여는 보험자가 보상하지 아니한다고 규정한 **무면허운전 면책조항은, 피보험자의 무면허운전이라는 중대한 과실로 인하여 생긴 보험사고에 대하여 보험자의 면책을 규정한 것으로서, 자기신체사고에 적용되는 한 상법 제 732 조의 2, 제 739 조, 제 663 조에 위반되어 무효이다.**"*

2) 대법원 1998. 4. 24. 선고 97 다 27039 판결

[판결요지]

*"자동차종합보험 보통약관의 자기신체사고 담보는 피보험자가 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안에 생긴 피보험자동차의 사고로 인하여 상해를 입었을 때에 약관이 정하는 보험금을 지급하도록 되어 있어 피보험자의 생명 또는 신체에 관하여 발생하는 사고에 대하여 보험금을 지급하는 **인보험의 일종인 상해보험의 성격**을 가지고 있다.*

*따라서 자기신체사고 담보에는 상법 제 732 조의 2, 제 739 조 및 제 663 조의 강행규정이 적용되므로, **피보험자의 무면허운전으로 인하여 생긴 사고에 대하여 보험자를 면책하도록 규정한 약관조항은 상법 제 732 조의 2, 제 739 조, 제 663 조에 위반되어 무효이다.**"*

3) 대법원 1998. 10. 27. 선고 98 다 26910 판결

[판결요지]

*"자동차종합보험계약상 **자기신체사고 담보특약은 인보험의 일종으로서 상법 제 732 조의 2, 제 739 조, 제 663 조의 적용을 받으므로, 피보험자의 무면허운전으로 인한 사고라 하더라도 그것이 피보험자의 고의에 의한 것이 아닌 한 보험자는 면책을 주장할 수 없다.**"*

4) 대법원 1998. 12. 22. 선고 97 다 48753 전원합의체 판결 및 헌법재판소 95 헌바 39 결정

대법원 전원합의체와 헌법재판소는 자동차사고 피해자 및 피보험자의 신체적 피해를 구제하기 위한 상법상 강행규정의 우위성을 재확인하였으며, 보험자가 우월적 지위에서 약관을 통해 법률상 보장된 중과실 담보책임을 회피하는 것을 엄격히 금지하고 있습니다.

다. 단독사고의 법적 성격 및 대인배상 구상/사고부담금의 배제

10. 본 건 사고는 제 3 자의 신체나 재물에 손해를 가하지 아니한 **단독 차량 충돌사고(Single-vehicle accident)**입니다.

11. 따라서 자동차손해배상 보장법(자배법)상의 대인배상 I·II 나 대물배상 책임 및 이에 수반하는 무면허운전 사고부담금(자배법 제 29 조의 2) 문제는 전혀 발생하지 아니합니다.
12. 본 건은 순수하게 피보험자 자신의 사망에 대하여 정액 또는 실손으로 지급되는 **제 1 당사자 상해보험(First-Party Personal Accident Insurance)** 청구이므로, 수신인은 일체의 공제나 과실상계 없이 약정된 사망보험금 전액을 지급하여야 합니다.

---

5. 법정 지급기일, 가지급보험금 지급의무 및 지연손해금의 계산

가. 10 영업일 법정 조사 및 지급기일 준수의무

- **근거:** 금융감독원 자동차보험 표준약관 제 34 조(보험금의 지급기일) 및 보험업법령.
- 수신인은 청구서류를 접수한 날로부터 **10 영업일 이내**에 보험금을 지급하여야 하며, 경찰서 사고조사 등으로 부득이 지급이 지연될 경우 지연사유와 지급예정일을 서면으로 즉시 통보하여야 합니다.

나. 50% 가지급보험금(Provisional Benefit) 즉시 지급의무

- **근거:** 자동차보험 표준약관 제 34 조 제 3 항

> *"보험회사는 보험금 지급기일 내에 보험금을 지급하지 못할 것으로 추정되는 경우에는 청구권자의 청구에 따라 회사가 추정한 보험금의 50% 이상을 가지급보험금으로 지급합니다."*

- 청구인들은 본 최고서를 통하여 **추정보험금의 50%에 상당하는 금 50,000,000 원 이상의 가지급보험금을 본 최고서 접수일로부터 3 영업일 이내에 지급할 것을 정식으로 청구**합니다. 이를 정당한 사유 없이 거부할 경우 보험업법 위반에 따른 금융감독원 제재 대상이 됩니다.

다. 지연손해금의 법정이율 및 가산 계산식

수신인이 법정 기한 내에 보험금을 지급하지 아니할 경우, 다음과 같은 법정 지연손해금이 원금에 가산됩니다.

```
================================================================================
                          지 연 손 해 금   산 정   기 준
================================================================================
1. 지급기일 경과일(청구 접수 10 영업일 익일) ~ 소송제기/소장송달일:
   - 적용이율: 상법 제 54 조 소정의 상사법정이율 [연 6.0%]
     (단, 당해 약관상 보험계약대출이율 연체가산금리가 연 6%를 초과할 경우 약정이율 적용)

2. 소장 부본 송달일 다음 날 ~ 완제일:
   - 적용이율: 소송촉진 등에 관한 특례법 제 3 조 제 1 항 소정의 법정이율 [연 12.0%]
================================================================================
```

$$₩text{총 지급의무액} = ₩text{사망보험금 원금}(100,000,000₩text{원}) + ₩text{상사지연이자}₩left(100,000,000 ₩times 0.06 ₩times ₩frac{D_1}{365}₩right) + ₩text{소촉법 소송촉진이자}₩left(100,000,000 ₩times 0.12 ₩times ₩frac{D_2}{365}₩right)$$

---

6. 해외 직접 전신환 송금(Direct SWIFT Remittance) 지시

청구인들은 방글라데시에 거주 중인 고령의 부모로서, 보험금의 안전한 수령과 외환관리법령 준수를 위하여 다음과 같이 각자의 방글라데시 현지 은행계좌로 법정상속분할액이 직접 송금되도록 지정합니다.

```
================================================================================================================
                                        해외 송금 계좌 정보 (SWIFT WIRE DETAILS)
================================================================================================================
[1. 부(Father) BELAL HOSSAIN - 상속지분 2/3 (KRW 66,666,667 상당 USD)]
- Beneficiary Name (수취인명): BELAL HOSSAIN
- Beneficiary Address (주소): Munshi Bari, Keshobpur, Monoharganj - 3571, Cumilla, Bangladesh
- Receiving Bank Name (수취은행): Mutual Trust Bank PLC (또는 지정 외환취급은행)
- Bank Branch (지점명): Manohargonj Branch, Cumilla / Dhaka Principal Branch
- SWIFT / BIC Code: MTBLBDDH
- Account Number (계좌번호): [상속인 명의 등록 외환계좌번호]
- Routing Number / Sort Code: 145261188
- Currency (송금통화): USD (또는 원화 환전 후 전신환매도율 TTS 적용 송금)

[2. 모(Mother) MONOARA BEGUM - 상속지분 1/3 (KRW 33,333,333 상당 USD)]
- Beneficiary Name (수취인명): MONOARA BEGUM
- Beneficiary Address (주소): Munshi Bari, Keshobpur, Monoharganj - 3571, Cumilla, Bangladesh
- Receiving Bank Name (수취은행): Mutual Trust Bank PLC (또는 지정 외환취급은행)
- Bank Branch (지점명): Manohargonj Branch, Cumilla / Dhaka Principal Branch
- SWIFT / BIC Code: MTBLBDDH
- Account Number (계좌번호): [상속인 명의 등록 외환계좌번호]
- Routing Number / Sort Code: 145261188
- Currency (송금통화): USD (또는 원화 환전 후 전신환매도율 TTS 적용 송금)
================================================================================================================
```

---

7. 불이행 시 법적 조치 예고 (Final Legal Warning)

수신인이 본 최고서를 수령하고도 법정 기한(10 영업일) 내에 사망보험금을 정당한 사유 없이 지급하지 않거나, 이미 대법원 판례에 의해 무효임이 확립된 무면허운전 면책 조항을 답습하여 거절할 경우, 청구인 대리인은 의뢰인의 권익을 보호하기 위하여 일체의 사전 예고 없이 다음의 법적·행정적 조치를 즉각 실행할 것임을 통고합니다.

13. **금융감독원 분쟁조정신청서 즉시 접수:**

금융소비자 보호에 관한 법률 제 36 조에 따라 금융감독원 금융분쟁조정위원회에 정식 분쟁조정을 신청하고, 재판상 화해의 효력(동법 제 39 조 제 4 항)을 갖는 강력한 조정결정을 이끌어낼 것입니다.

14. **보험업법 위반에 따른 금융위원회·금융감독원 감독 신고:**

확립된 대법원 판례를 고의로 위반하여 정당한 보험금 지급을 지연·거절하는 행위는 보험업법상 '기초서류 준수의무 위반' 및 '불공정 영업행위'에 해당하므로 정식 검사 및 과징금 제재를 요청할 것입니다.

15. **법정이율 연 12% 가산 민사 본안소송 제기:**

서울중앙지방법원에 사망보험금 청구 소송을 제기하여 원금 및 소송촉진 등에 관한 특례법 제 3 조 제 1 항 소정의 연 12%의 법정이자, 소송비용 일체를 전부 수신인에게 청구하여 강제집행할 것입니다.

[PART II: ENGLISH VERSION] FORMAL LEGAL CLAIM NOTICE & PREEMPTIVE LEGAL BRIEF

1. Parties, Identification & Policy Information

A. The Deceased Insured

- **Full Legal Name:** MAHADI MONOAR HOSSAIN (Passport Name: MONOAR HOSSAIN MAHADI)
- **Alien Registration Certificate (ARC) No.:** 010530-7660021 (D-2 Student Visa, Chuncheon Immigration Sokcho Branch)
- **Passport Number:** A03097931 (Personal Identification No.: 7362790417)
- **Date of Birth:** May 30, 2001 (Age at death: 24)
- **Nationality:** People's Republic of Bangladesh
- **Academic Enrollment:** Seojeong University (서정대학교, 1st Year Degree Student)

B. Subject Automobile Insurance Policy & Insured Vehicle

- **Insured Vehicle Plate Number:** `28 모 1390`
- **Vehicle VIN / Chassis Number:** `KNABE511BCT380523`
- **Vehicle Model / Make:** 2012 All New Morning (Kia Morning Hatchback)
- **Insurance Company / Underwriter:** DB Insurance Co., Ltd. (DB 손해보험주식회사)
- **Policy Identification / Number:** `2-2026-0531750-000`
- **Policy Classification:** Promy Car Individual (Basic) Auto Policy (프로미카 개인용 베이직형 자동차보험)
- **Policy Term / Effective Period:** January 21, 2026 ~ April 21, 2026 (Active at the time of crash; Total Premium: KRW 317,600 settled)
- **Managing Branch & Assigned Agent:** Gangneung Business Dept / Gangneung Sokcho Branch, Agent Lee Deok-man (Direct Tel: `010-5379-6099` / Customer Center: `1588-0100`)
- **Policyholder & Named Insured:** MAHADI MONOAR HOSSAIN (ARC: `010530-7660021`)

C. Factual Summary of the Fatal Accident

- **Date & Time of Accident:** March 14, 2026 at approximately 05:58 AM (KST)
- **Location of Accident:** Public Road at Bukbun-ri 4-1, Hyeonnam-myeon, Yangyang-gun, Gangwon State, Republic of Korea
- **Accident Description:** Single-vehicle collision wherein the deceased insured lost control of vehicle `28 모 1390`, departed the roadway, and collided with a roadside structure/guardrail (**Single-Vehicle Accident / 단독사고**).
- **Investigating Police Authority:** Gangwon Sokcho Police Station, Traffic Accident Investigation Unit (Case File No.: **2026-00020**).
- **Medical / Post-Mortem Examination:** GangNeung Asan Hospital, Attending Physician Dr. Huidong Kang.

- **Direct Cause of Death:** Severe Traumatic Brain Injury, Basal Skull Fracture, and Extensive Brainstem Damage resulting from blunt force trauma.

---

2. Formal Demand & Prayer for Relief

The Claimants, acting as the sole and lawful surviving legal heirs of the late MAHADI MONOAR HOSSAIN, through their authorized legal counsel, hereby make the following formal legal demands upon DB Insurance Co., Ltd.:

```
================================================================================
                            FORMAL PRAYER FOR RELIEF
================================================================================
1. DB Insurance Co., Ltd. SHALL IMMEDIATELY DISBURSE the full
   principal Accidental Death Benefit under the First-Party Self-Physical Accident
   (or Automobile Personal Injury) coverage of Policy Vehicle 28 모 1390 in the sum of
   KRW 100,000,000 (One Hundred Million Korean Won), apportioned strictly according
   to the statutory inheritance shares:
   - Claimant BELAL HOSSAIN (Father - 2/3 Share): KRW 66,666,667
   - Claimant MONOARA BEGUM (Mother - 1/3 Share): KRW 33,333,333

2. The Insurer SHALL PAY statutory commercial default interest pursuant to Article 54
   of the Korean Commercial Code at the rate of 6.0% per annum, accruing from the
   calendar day immediately following the expiration of the 10-business-day statutory
   investigation deadline until full satisfaction; and upon commencement of judicial
   proceedings, statutory litigation penalty interest at 12.0% per annum pursuant to
   Article 3(1) of the Act on Special Cases Concerning the Promotion, etc. of Legal
   Proceedings.

3. Pursuant to Article 34(3) of the Standard Automobile Insurance Policy Terms, the
   Insurer SHALL FORTHWITH ADVANCE at least 50% of the estimated accidental death
   benefit (minimum KRW 50,000,000) as PROVISIONAL INSURANCE BENEFITS (가지급보험금)
   within three (3) business days from the receipt of this formal notice.

4. ALL PAYMENTS SHALL BE REMITTED DIRECTLY to the Claimants' designated foreign
   currency bank accounts in Bangladesh via international direct SWIFT wire transfer.
================================================================================
```

---

3. Governing Law of Succession & Determination of Sole Heirs (Private International Law Art. 49)

A. Choice of Law under Korean Conflict of Laws Principles

Under **Article 49, Paragraph 1 of the Private International Law Act of the Republic of Korea (국제사법 제 49 조 제 1 항)**:

> *"Succession shall be governed by the national law of the deceased at the time of death (피상속인의 본국법)."*

Because the deceased Mahadi Monoar Hossain was a citizen of the People's Republic of Bangladesh who died intestate without a choice-of-law testamentary disposition, the substantive determination of his lawful heirs and the devolution of his estate are **exclusively governed by the Law of Bangladesh (Muslim Personal Law / Sunni Hanafi Jurisprudence)**.

B. Mathematical Apportionment under Bangladeshi Muslim Succession Law

Under the Sunni Hanafi rules of inheritance (*Al-Sirajiyyah*) applicable in Bangladesh:

16. **Mother (MONOARA BEGUM):** In the absence of surviving children (descendants) or multiple siblings of the deceased, the Mother inherits as a fixed Quranic Sharer (*Zawil Furud*) under Surah An-Nisa (4:11), receiving **one-third (1/3 or 33.333%)** of the estate/claim rights.
17. **Father (BELAL HOSSAIN):** In the absence of surviving children, the Father does not inherit merely as a fractional sharer, but inherits in his primary capacity as the supreme Agnatic Residuary (*Asaba*), taking the **entire remaining two-thirds (2/3 or 66.667%)** of the estate.
18. **Total Exclusion of Other Relatives:** Under the principle of total exclusion (*Al-Hajib*), the Father's survival completely and absolutely excludes all brothers, sisters, uncles, and remote collaterals.
19. **Conclusion:** BELAL HOSSAIN (66.67%) and MONOARA BEGUM (33.33%) constitute **100% of the sole and exclusive legal heirs**.

C. First-Party Death Benefits as the "Inherent Original Property" of Heirs

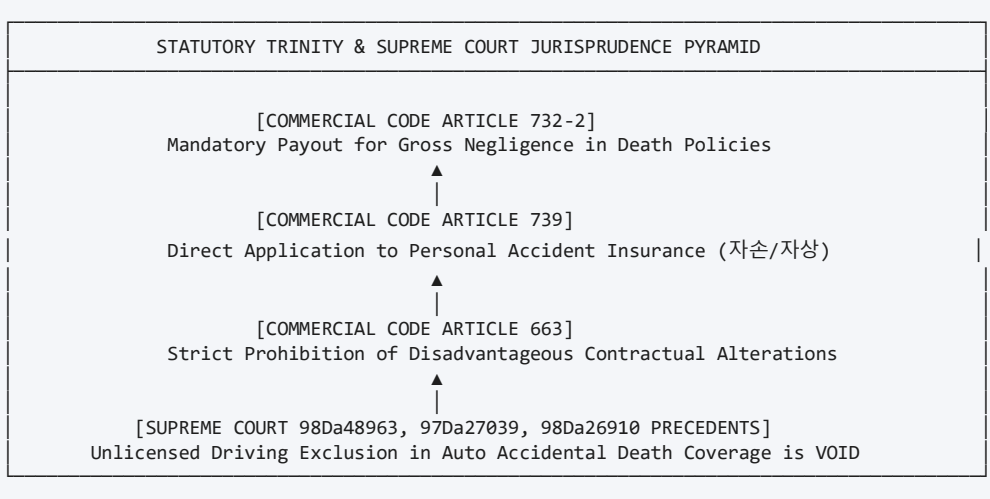
Under definitive Supreme Court of Korea precedents (**Supreme Court Decision 2003Da29463 rendered July 9, 2004**; **Supreme Court Decision 2000Da31502 rendered December 28, 2001**):

When an accidental death benefit in first-party automobile coverage is payable to the "statutory heirs," the claim right does not constitute an asset of the deceased's general estate subject to estate debts, but is **acquired directly and originally by the statutory heirs as their own inherent property (상속인의 고유재산)**. The insurer is under an absolute legal obligation to pay the full benefit directly to the surviving parents.

---

4. Preemptive Legal Brief: Absolute Invalidation of Unlicensed Driving Exemption

Should DB Insurance Co., Ltd. attempt to assert an "unlicensed driving exclusion clause" (무면허운전 면책약관) to deny or delay the disbursement of first-party accidental death benefits, Claimants hereby present the definitive, unassailable statutory and judicial grounds demonstrating that such defense is **strictly null, void ab initio, and legally frivolous under Korean law**.



A. Mandatory Provisions of the Korean Commercial Code

20. **Article 732-2 (Insured Event Caused by Gross Negligence - 상법 제 732 조의 2):**

> *"In an insurance contract where death is the insured event, even if the accident occurs due to the gross negligence of the policyholder, the insured, or the insurance beneficiary, the insurer shall not be exempt from the liability to pay the insurance amount."*

The Korean National Assembly enacted Article 732-2 as a mandatory public policy shield. While intentional suicide (고의) relieves an insurer of liability, **gross negligence (중과실) cannot legally exempt the insurer**. Under Korean tort and insurance doctrine, operating a motor vehicle without a valid local license constitutes gross negligence, not intentional self-destruction.

21. **Article 739 (Provisions Applicable Mutatis Mutandis - 상법 제 739 조):**

> *"With respect to accident insurance, the provisions concerning life insurance shall apply mutatis mutandis..."*

By explicit statutory mandate, Article 732-2 applies directly to all personal accident coverages (자기신체사고 및 자동차상해 담보).

22. **Article 663 (Prohibition of Disadvantageous Alteration - 상법 제 663 조):**

> *"The provisions of this Part [Part IV Insurance] shall not be altered by special agreement between the parties to the disadvantage of the policyholder, the insured, or the insurance beneficiary..."*

Any standard policy term, rider, or endorsement that purports to relieve DB Insurance of accidental death liability on grounds of unlicensed driving alters statutory protections to the detriment of the insured and is **rendered completely null and void ab initio**.

B. Settled, Binding Supreme Court Case Law

1) Supreme Court Decision 98Da48963 (Decided Dec. 22, 1998) — The Definitive Landmark Case

[Verbatim Legal Holding]

"Pursuant to Articles 732-2, 739, and 663 of the Commercial Code, in an insurance contract covering death or injury, the insurer shall not be exempt from liability even if the accident occurred due to the gross negligence of the insured. Because these provisions are mandatory rules of law, any policy clause exempting the insurer for an insured event caused by gross negligence is entirely void.

****The unlicensed driving exemption clause in an automobile insurance special agreement, which provides that the insurer shall not indemnify damages arising when the insured operates a vehicle without a driver's license, is a clause exempting the insurer for an accident caused by the gross negligence of unlicensed driving; therefore, insofar as it applies to first-party self-physical accident coverage (자기신체사고), it violates Articles 732-2, 739, and 663 of the Commercial Code and is STRICTLY NULL AND VOID.*"****

2) Supreme Court Decision 97Da27039 (Decided April 24, 1998)

[Verbatim Legal Holding]

*"First-party self-physical accident coverage under standard automobile insurance policy terms pays insurance proceeds when the insured suffers bodily injury arising out of the ownership, use, or management of the insured vehicle, and thus possesses the **inherent legal character of personal accident insurance (인보험/상해보험)**.*

*Therefore, the mandatory rules of Commercial Code Articles 732-2, 739, and 663 apply directly to self-physical accident coverage. **Consequently, any policy clause exempting the insurer from liability for an accident caused by the insured's unlicensed driving violates Commercial Code Articles 732-2, 739, and 663 and is NULL AND VOID.**"*

3) Supreme Court Decision 98Da26910 (Decided Oct. 27, 1998)

[Verbatim Legal Holding]

*"First-party self-physical accident coverage in an automobile insurance contract is a form of personal accident insurance and is governed by Commercial Code Articles 732-2, 739, and 663; **therefore, even if the accident resulted from the insured's unlicensed driving, the insurer cannot assert exemption from liability unless the accident was caused by the intentional act (willful suicide) of the insured.**"*

4) Supreme Court En Banc Decision 97Da48753 & Constitutional Court Decision 95Heonba39

The Supreme Court En Banc and the Constitutional Court have repeatedly affirmed that mandatory Commercial Code provisions supersede standard insurance terms, cementing the absolute invalidity of unlicensed driving defenses in accidental death claims.

C. Inapplicability of Third-Party Exclusions to Single-Vehicle Accidents

23. The subject collision was an isolated single-vehicle crash with zero third-party bodily injury or third-party vehicular damage.
24. The statutory co-payment rules (*사고부담금*) under Article 29-2 of the Guarantee of Automobile Accident Compensation Act (*자배법*) apply strictly to third-party indemnity (*대인배상 / 대물배상*) and have **zero legal relevance** to first-party personal accident death benefits (*자손 / 자상*).
25. DB Insurance is legally barred from offsetting, reducing, or withholding first-party death benefits on any third-party liability theory.

---

5. Statutory Payment Deadlines, Provisional Advance Demands & Default Interest

A. Statutory 10-Business-Day Investigation Window

Under Article 34 of the Standard Automobile Insurance Policy and Financial Supervisory Service (FSS) regulatory standards:

- The Insurer must complete claim processing and pay benefits within **ten (10) business days** of document submission.

- If external police verification creates unavoidable delays, the Insurer must immediately serve a formal written interim explanation specifying the concrete delay grounds and the exact expected payout date.

B. Mandatory Provisional Insurance Benefit Demand (가지급보험금 청구)

Pursuant to **Article 34, Paragraph 3 of the Standard Automobile Insurance Terms**:

> *"Where it is anticipated that insurance benefits cannot be paid within the statutory payment period, the insurer SHALL, upon request of the claimant, advance at least 50% of the estimated insurance amount as provisional insurance benefits."*

Claimants hereby formally demand that DB Insurance **disburse at least KRW 50,000,000 (50% of the estimated death benefit) within three (3) business days** of receiving this notice. Arbitrary refusal to advance provisional benefits constitutes an unfair insurance practice punishable under the Insurance Business Act.

C. Statutory Default Interest Schedule & Computation Formula

```
================================================================================
                        STATUTORY DEFAULT INTEREST SCHEDULE
================================================================================
1. Pre-Litigation Commercial Default Interest (상사법정이율):
   - Statutory Rate: 6.0% per annum (Article 54, Korean Commercial Code)
   - Accrual Period: From Day 11 post-claim submission until formal service of lawsuit.

2. Litigation Penalty Default Interest (소송촉진 특례법정이율):
   - Statutory Rate: 12.0% per annum (Article 3(1), Act on Special Cases for Promotion, etc.)
   - Accrual Period: From the calendar day following service of legal process until satisfaction.
================================================================================
```

$$₩text{Total Obligation} = P_{₩text{death}} + ₩left[P_{₩text{death}} ₩times 0.06 ₩times ₩left(₩frac{D_{₩text{comm}}}{365}₩right) ₩right] + ₩left[P_{₩text{death}} ₩times 0.12 ₩times ₩left(₩frac{D_{₩text{lit}}}{365}₩right) ₩right]$$

---

6. Direct International SWIFT Wire Remittance Instructions

To safeguard against cross-border fraud, improper fund commingling, or intermediary diversion, Claimants direct DB Insurance Co., Ltd. to wire all proceeds directly to the Claimants' verified foreign exchange accounts in Bangladesh pursuant to Korean Foreign Exchange Regulations (*외국환거래규정 제 4 장*):

```
================================================================================================================
                                DIRECT SWIFT WIRE TRANSFER SPECIFICATIONS
================================================================================================================
[BENEFICIARY 1: FATHER - BELAL HOSSAIN (66.667% SHARE / KRW 66,666,667 EQUIVALENT)]
- Beneficiary Full Legal Name: BELAL HOSSAIN
- Beneficiary Permanent Address: Munshi Bari, Keshobpur, Monoharganj - 3571, Cumilla, Bangladesh
- Receiving Foreign Exchange Bank: Mutual Trust Bank PLC (or Designated FX Remittance Bank)
- Bank Branch Name: Manohargonj Branch / Dhaka Foreign Exchange Branch
- SWIFT / BIC Code: MTBLBDDH
- Bank Account Number: [Designated Foreign Currency Account No. of Belal Hossain]
- Routing Number / Sort Code: 145261188
- Remittance Currency: USD (converted at Bank's Telegraphic Transfer Selling Rate - TTS)
- Purpose of Remittance Code: "Non-Resident Inheritance Insurance Payout Settlement"

[BENEFICIARY 2: MOTHER - MONOARA BEGUM (33.333% SHARE / KRW 33,333,333 EQUIVALENT)]
```

```
- Beneficiary Full Legal Name: MONOARA BEGUM
- Beneficiary Permanent Address: Munshi Bari, Keshobpur, Monoharganj - 3571, Cumilla, Bangladesh
- Receiving Foreign Exchange Bank: Mutual Trust Bank PLC (or Designated FX Remittance Bank)
- Bank Branch Name: Manohargonj Branch / Dhaka Foreign Exchange Branch
- SWIFT / BIC Code: MTBLBDDH
- Bank Account Number: [Designated Foreign Currency Account No. of Monoara Begum]
- Routing Number / Sort Code: 145261188
- Remittance Currency: USD (converted at Bank's Telegraphic Transfer Selling Rate - TTS)
- Purpose of Remittance Code: "Non-Resident Inheritance Insurance Payout Settlement"
=============================================================================================================
```

---

7. Final Warning & Forthwith Administrative and Judicial Remedies

Notice is hereby given that if DB Insurance Co., Ltd. fails to disburse the full accidental death benefit and provisional payment within the statutory deadlines, or raises any discredited unlicensed driving exemption defenses, Claimants' legal counsel will immediately execute the following legal countermeasures without further notice:

26. **Immediate Lodgment of FSS Financial Dispute Mediation Petition:**

Filing a formal petition before the Financial Dispute Settlement Committee of the Financial Supervisory Service (FSS) pursuant to Article 36 of the Financial Consumer Protection Act to obtain a binding mediation award carrying the full force of a judicial settlement (*재판상 화해*).

27. **Administrative Sanction Complaints to the Financial Services Commission (FSC):**

Reporting DB Insurance for unfair insurance practices and bad-faith claim handling under the Insurance Business Act for willfully ignoring binding Supreme Court en banc case law.

28. **Civil Lawsuit in Seoul Central District Court:**

Instituting civil litigation to recover the principal benefit plus 12% litigation default interest and all associated legal expenses and attorney fees under the Court Costs Act.

[PART III: EVIDENCE EXHIBIT CATALOG]

입증방법 및 첨부서류 목록 (List of Attached Evidentiary Exhibits)

EXHIBIT NO.	DOCUMENT TITLE (KOREAN / ENGLISH)	ISSUING AUTHORITY	EVIDENTIARY VALUE
Exhibit 1	자동차보험 가입증명서 / 보험증권 Insurance Policy Certificate / Binder	DB 손해보험주식회사 DB Insurance Co., Ltd.	피보험차량(28 모 1390) 및 유효한 계약 성립 입증
Exhibit 2	교통사고사실확인원 (사건번호: 2026-00020) Traffic Accident Confirmation Report	강원속초경찰서 Sokcho Police Station	2026. 3. 14. 05:58 경 발생한 단독 교통사고 사실 입증
Exhibit 3	사망진단서 및 시체검안서 Medical Death Certificate / Post-Mortem	강릉아산병원 의사 강희동 GangNeung Asan Hospital	사고로 인한 외상성 뇌손상 및 외인사(Accidental Death) 입증

Exhibit 4	외국인등록사실증명서 및 여권 사본 Alien Registration Certificate & Passport Copy	대한민국 법무부 출입국 Korea Immigration Service	피보험자(MAHADI MONOAR HOSSAIN) 신원 및 체류자격
Exhibit 5	상속인증명서 (와리샨 증명서 / Legal Heir Cert) Warishan / Succession Certificate (Apostilled & Consular Legalized by ROK Emb)	방글라데시 지방정부/법원 Govt of Bangladesh & ROK Embassy Dhaka	상속인 BELAL HOSSAIN(2/3), MONOARA BEGUM(1/3) 확정 (국제사법 제 49 조 준거)
Exhibit 6	가족관계증명서 (Family Relationship Cert) Family Lineage & Parentage Certificate	방글라데시 주민등록청 National Registrar BD	망인과 상속인들 간의 친족관계 및 직계존속 지위 입증
Exhibit 7	특별위임장 (Special Power of Attorney) Bilingual Special POA (민법 제 118 조 특별수권)	위임인(부·모) 직접 서명 Notary / MOFA / Embassy	보험금 청구, 수령, 분쟁조정, 소송 일체 대리권 수여 입증
Exhibit 8	상속인 신분증 및 여권 사본 (NID & Passports) National ID Cards & True Copy Passports	방글라데시 선거관리위원회 Bangladesh NID Authority	상속인들의 본인 확인 및 서명 일치 여부 확인
Exhibit 9	해외 은행계좌 개설확인서 및 SWIFT 전문 Bank Account Verification & SWIFT Mandate	방글라데시 외환지정은행 Islami Bank Bangladesh	해외 직접 전신환 송금(SWIFT) 계좌 진위 및 수취인 확인

청구인들 (Claimants / Surviving Heirs):

- **BELAL HOSSAIN** (망인의 부, 상속지분 2/3) [인/서명]
- **MONOARA BEGUM** (망인의 모, 상속지분 1/3) [인/서명]

법률대리인 및 수임인 (Authorized Legal Representative & Attorney-in-Fact):

- **상속인 대리인 법률사무소 / 법무법인 (Law Firm / Authorized Counsel)** [직인]
